



**INGIUNZIONE DI SGOMBERO
RIMOZIONE E SGOMBERO DI N° 23 BOE/GAVITELLI E CORRIDOIO DI
LANCIO/ATTERRAGGIO PER NATANTI COLLEGATI TRA LORO CON CIMA
GALLEGGIANTE E RELATIVI ANCORAGGI SUL FONDALE MARINO**

Ordinanza n° 187 del 27.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la nota prot. n° 7801 del 21.07.2021 trasmessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato (CZ), acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 22.07.2021 al n° 3918 di prot., con la quale veniva comunicato a quest'Amministrazione che nel litorale del Comune di Squillace, precisamente nello specchio di mare antistante lo stabilimento balneare denominato “El Torito Beach” sito in località Lungomare, è stata accertata l'occupazione di mq 17.928,14 di area demaniale marittima – specchio acqueo in assenza di concessione demaniale marittima;

Vista, altresì, la notizia di reato n° 16/2021 del 01.07.2021 inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

Constatato che la natura delle opere *sine titolo* consiste in n° 23 boe/gavitelli collegati tramite cime ai sistemi di ancoraggio posizionati sul fondale marino, nonché da un corridoio di lancio/atterraggio per natanti costituito da gavitelli collegati tra di loro con cima galleggiante ed ancorato sul fondale marino;

Considerato che dall'accertamento effettuato e dalle indagini svolte le opere abusive risultano mantenute dal Sig. Vallone Domenico nato a Sciacca (AG) il 09.05.1976, residente a Squillace in via Nausica – C.da Gebiola n° 20, C.F.:VLLDNC76E09I533E;

Verificato che l'ingiunzione di sgombero di area demaniale occupata senza titolo costituisce atto vincolato, che non necessita di particolare motivazione, se non quella necessaria a dare atto all'accertamento del fatto illecito;

Accertato che il mantenimento delle opere sopradescritte costituisce violazione alle norme degli artt. 36, 54 e 1161 del Codice della Navigazione, pertanto, si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di ingiunzione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Visti:

- la L.R. 21 dicembre 2005 n° 17 riguardante la “*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*”;
- il “*Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo attuativo della suddetta Legge Regionale*”;
- gli articoli 36, 54, 84 e 1161 del Codice della Navigazione;
- il D.Lgs. n° 152/2006;
- il D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 42/2004;
- il DPR n° 380/2001;

Per quanto sopra riportato,

INGIUNGE

al Sig. Vallone Domenico nato a Sciacca (AG) il 09.05.1976, residente a Squillace in via Nausica – C.da Gebiola n° 20, C.F.:VLLDNC76E09I533E, di provvedere a propria cura e spese, entro il termine di **trente (30) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine:

alla rimozione ed allo sgombero delle opere abusive sopradescritte ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

STABILISCE

1. nel caso di mancata rimozione da parte dei proprietari entro il termine stabilito, il Comune di Squillace provvederà direttamente alla rimozione, trasportando i materiali in area comunale dove saranno conservati per altri 30 (trenta) giorni;
2. durante tale periodo i legittimi proprietari potranno recuperare il proprio bene previo, il pagamento in favore del Comune dei costi sostenuti per la rimozione e il deposito. Si precisa che eventuali danni procurabili ai beni o ai materiali durante la rimozione, il trasporto e la conservazione presso area individuata, oppure il mancato ritrovamento degli stessi a deposito, non potranno essere imputati al Comune di Squillace;
3. trascorso inutilmente questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto richiesta di restituzione, il Comune divenuto proprietario ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile, avvierà le procedure di smaltimento o la vendita;
4. i contravventori saranno puniti a norma di legge (sanzioni penali ed amministrative previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e dal Codice della Navigazione).

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, alla Capitaneria di Porto di Crotone – Sezione Demanio/Ambiente, alla Guardia Costiera di Soverato, alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente – Settore Demanio Marittimo, Regione Calabria – Dati abusi edilizi (dati.abusi.edilizi@pec.regione.calabria.it), all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza, Agenzia delle Dogane, Agenzia del demanio – Direzione Regionale della Calabria, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i consequenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

DISPONE

altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Squillace e nella Sezione Trasparenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Antonio Macaluso)

